

DROIT PÉNAL GÉNÉRAL

MONSIEUR BONFILS

2025-2026

L2 Division A

Correction – Commentaire Crim., 23 mai 1995, Bull. crim. 1995

ACCROCHE : L'autonomie du droit pénal s'exprime notamment en ce qu'il est possible d'apporter une signification pénale différente à certaines notions vis-à-vis d'autres branches du droit. C'est notamment ce qu'illustre l'arrêt rendu par la chambre criminelle en date du 23 mai 1995.

FAITS : En l'espèce, un photographe et un journaliste se sont rendus en voiture près du centre d'essais de d'une société situé dans un domaine où circulent, à l'abri d'un mur d'enceinte, les modèles de véhicules que cette société met au point. Les deux hommes étaient munis de postes émetteurs récepteurs. L'un d'eux s'est introduit dans les lieux et a photographié certains véhicules tandis que l'autre surveillait les alentours.

PROCEDURE : Les prévenus sont poursuivis, le premier pour violation de domicile, le second pour complicité de ce délit.

MOTIFS : Pour les déclarer coupables de ces faits, les juges du fond énoncent qu'est un domicile tout lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; ils observent que " le centre d'essais... est clos " et " le domaine... gardé en permanence par un service de sécurité " ; ils retiennent que la société Citroën a le droit d'interdire l'accès du centre à toute personne non autorisée ; ils en déduisent que le lieu où s'est introduit le photographe et où la société Citroën peut se dire chez elle, est un domicile au sens de l'article 184 de l'ancien CP.

Les deux individus forment alors un pourvoi en cassation au moyen que, d'une part, les personnes morales n'ont pas de domicile au sens de l'ancien article 184 de l'ancien Code pénal et que, d'autre part, un terrain clos ne peut constituer une habitation.

PB : *Il convient de se demander si la notion de domicile peut-elle s'étendre aux locaux d'une personne morale, de sorte à caractériser l'intrusion dans ces locaux de violation de domicile ?*

ALTERNATIVE : La question qui se pose alors est de savoir si une personne morale peut être titulaire d'un domicile qui ne soit qu'un terrain clos. Plus largement, il convient de se demander si la notion de « domicile », élément central de l'infraction de violation de domicile, doit être analysée au sens du droit civil.

SOLUTION : La Crim rejette les pourvois car en l'état de ses motifs d'où il résulte que le terrain clos où circulaient des véhicules de la société Citroën dépendait d'un centre d'essais abritant en permanence les personnes chargées de le garder, la cour d'appel, qui a estimé, à bon droit, qu'une personne morale pouvait avoir un domicile, [...] a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.

ANNONCE DE PLAN : Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme la caractérisation de l'infraction de violation de domicile (I) dans une solution justifiée par l'autonomie du droit pénal (II)

I - La caractérisation de l'infraction de violation de domicile par la Cour de cassation.

Au cœur des faits d'espèces, la caractérisation de l'infraction de violation de domicile était ici mise en débat. La Cour de cassation reconnaît par cette décision que l'intrusion dans les locaux de la société (A) permet de caractériser l'infraction, considérant que de tels locaux constituent bien un domicile (B).

A/ L'intrusion dans les locaux de la société

L'arrêt ayant été rendu en 1995, il convient de revenir sur le texte d'incrimination de l'infraction de violation de domicile en vigueur. Ainsi, l'article 184 de l'ancien code pénal réprimait la violation de domicile, eu égard aux termes suivants : « *Sera puni des mêmes peines quiconque se sera introduit, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dans le domicile d'un citoyen* ».

Il est donc nécessaire au titre de l'élément matériel, de caractériser un acte d'intrusion, à l'aide d'un des adminicules prévus à l'article 184 de l'ancien code pénal.

Il appartenait donc à la Cour de cassation, dans la présente espèce, de vérifier la caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction par la juridiction d'appel.

En l'espèce, il ressort de l'arrêt que, après s'être rendus aux locaux de la société, l'un des prévenus « *s'est introduit dans les lieux et a photographié certains véhicules* ». Pour ce faire, la cour d'appel rappelait que le prévenu avait enfoncé des pitons dans le mur, et ce afin de pouvoir l'escalader.

Il ressort manifestement des faits un acte d'intrusion réalisé à l'aide d'une manœuvre. En effet, étymologiquement, la manœuvre renvoie à l'opération de la main¹. En l'espèce, les pitons n'étaient pas présents à l'origine dans le mur. C'est bien par une action du prévenu que ces derniers ont été enfoncés.

La Cour de cassation n'entend pas revenir sur cette vision de la cour d'appel, considérant dans le dernier « attendu » de l'arrêt que les éléments tant matériels que moral de l'infraction étaient caractérisés en l'espèce.

La solution est sur ce point pleinement satisfaisante, aussi les prévenus ne contestaient pas l'intrusion. Néanmoins, était contestée par les prévenus la nature du lieu dans lequel l'un des deux s'était introduit. Se pose alors la question de la nature des locaux de la société.

B/ La possible qualification de domicile des locaux de la société.

Rappelons que l'article 184 de l'ancien code pénal, au visa duquel est rendue la décision, prévoit qu'est sanctionnée l'intrusion dans le domicile d'un citoyen. Les prévenus arguaient qu'en l'espèce, les locaux d'une société ne sauraient être constitutifs d'un domicile. Or, si l'on considère que les locaux d'une personne morale ne constituent pas un domicile, alors l'infraction ne peut être caractérisée en l'espèce.

¹ « Manœuvre », Le Littré, Dictionnaire en ligne.

Dans la présente décision, la Cour de cassation se devait de vérifier la définition de la notion de ce qui doit être compris comme domicile. La juridiction d'appel avait considéré « *qu'est un domicile tout lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux* ». Les prévenus arguaient alors « *qu'un terrain clos ne peut être protégé par ces textes qu'autant qu'il constitue les dépendances d'une demeure c'est-à-dire d'un local susceptible de constituer une habitation, pourvu des équipements les plus élémentaires propres à caractériser le domicile et que la cour d'appel qui n'a pas constaté la présence, à l'intérieur du terrain clos, de la société Citroën dans lequel a pénétré le demandeur, d'un tel local, dont le terrain litigieux ne serait qu'une dépendance, a privé sa décision de base légale* ».

Rappelons que la notion de « *domicile* » vient du latin « *domus* » signifiant « maison ». Il peut alors apparaître étrange qu'une personne morale puisse se prévaloir de posséder une maison, alors même qu'il ne s'agit que d'une fiction juridique. La personne morale ne dort pas, ne se repose pas. L'immatérialité peut-elle prétendre à la patrimonialité d'un logis concret ? Plus surprenant encore, l'article 184 du code pénal vise expressément le domicile d'un citoyen. Un citoyen se définit comme « *celui, celle qui jouit du droit de cité dans un État*² », le droit de cité étant entendu comme l'aptitude juridique à jouir des droits politiques conformément aux lois du pays. Cela comprend le droit de vote, ou encore le droit d'éligibilité par exemple. Une personne morale ne saurait se prévaloir de droits politiques, elle n'est pas un citoyen, au moins au sens anthropomorphe du terme. Pour autant, les juges de la haute juridiction vont approuver la solution rendue en appel. Ils estiment en effet « *qu'une personne morale pouvait avoir un domicile* ». Dès lors, la cour d'appel a « *caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel la complicité de violation de domicile reprochée à Jean-Michel Y..., a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués* ».

Ainsi, une personne morale peut disposer d'un domicile au sens de l'article 184 de l'ancien code pénal. Reste toutefois que si la notion de domicile peut recouvrir les locaux, le silence quant à la qualité de citoyen d'une personne morale a de quoi interroger. Il ne suffit pas, aux termes de l'article 184 de l'ancien code pénal, que l'on s'introduise dans un domicile pour que l'incrimination soit caractérisée, il faut encore que ce domicile appartienne à un citoyen.

La solution de la Cour de cassation apparaît donc comme incomplète. Elle n'est toutefois pas nouvelle. En ce sens, la chambre criminelle estimait dès un arrêt du 24 avril 1985, n°84-92673, que « *le terme de domicile, au sens de l'article 184 du code pénal, désigne le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux* ». On y retrouve presque mot pour mot la solution dégagée en appel dans le cadre du présent litige. La différence tenait toutefois à la qualité de la personne détenant ledit domicile. En 1985, il s'agissait d'une personne physique, aussi la qualification de citoyen se trouve pleinement applicable. A l'inverse, dans la solution de 1995, le lieu appartient à une personne morale. L'interrogation demeure de savoir si une personne morale peut recevoir la qualité de citoyen au sens de l'article 184 de l'ancien code pénal.

TRANSITION : La Cour de cassation approuve donc la cour d'appel et confirme qu'une personne morale peut avoir un domicile. Pour ce faire, la haute juridiction utilise le principe d'autonomie du droit pénal pour construire une définition autonome de la notion de domicile.

² « Citoyen », Le Littré, Dictionnaire en ligne.

II - Une solution justifiée par l'autonomie du droit pénal.

Cette solution, aussi étonnante que critiquable, repose sur une acception distincte de la notion de domicile entre le droit pénal et le droit privé (A). La Cour de cassation profite de l'autonomie du droit pénal pour rendre une solution ambivalente mais opportune quant aux fonctions de la justice pénale (B).

A/ Une acception de la notion de domicile différente de la matière civile.

L'objet du litige portait ainsi sur la notion de domicile, en ce sens que la législation pénale n'en donnait aucune définition. Partant de ce constat, les prévenus se prévalaient de la définition civile de la notion de domicile. Il ressortait ainsi de l'article 102 du code civil que « *le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement* ». La notion d'établissement se définit classiquement comme le « *lieu où une personne fixe sa résidence³, le siège de ses affaires⁴* ». La Constitution du 22 frimaire an VIII, article 226-4, et celle de 1848, article 3, l'envisagent comme la maison ou demeure de toute personne habitant sur le territoire. Partant de ce constat, le domicile, en matière civile, est unique et constitue un lieu d'habitation. Une personne morale ne saurait se prévaloir d'une habitation, en ce sens qu'elle ne réside pas. Elle est incorporelle, fictive.

Il en ressortait, de cette appréhension civiliste de la notion de domicile, qu'une personne morale ne pourrait se prévaloir d'en posséder un. Nonobstant la doctrine civiliste, la Cour de cassation valide la vision nouvelle de la cour d'appel. Cette dernière considère qu'est un domicile « *tout lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux* ». Le critère tenant à l'établissement s'efface et cède la place à un critère tenant à la fois de la propriété et de l'intimité. Propriété d'une part en ce sens qu'il faut que le lieu appartienne à la personne morale. Intimité d'autre part car la personne morale doit pouvoir se dire chez elle. En ce sens, la cour d'appel retient une analyse *in concreto* du critère d'intimité. Elle observe que, dans les faits d'espèce, que « *le centre d'essais... est clos " et " le domaine... gardé en permanence par un service de sécurité " ; qu'ils retiennent que la société Citroën a le droit d'interdire l'accès du centre à toute personne non autorisée* ». Ainsi, la société pouvait décider des accès dans ses locaux, et refuser l'accès à sa convenance. Les locaux de la société revêtent donc de ces caractères d'intimité et de propriété qui semblent gouverner la définition du domicile au sens pénal.

La divergence notionnelle a de quoi surprendre. Pour autant, elle trouve un appui au regard du principe d'autonomie du droit pénal. « *L'autonomie du droit pénal se réfère à la liberté d'interprétation dont dispose le juge répressif lorsqu'il est confronté à des notions extra-pénales⁵* ». Le juge pénal n'est ainsi pas tenu des définitions apportées par d'autres juges. Héritage d'une tradition de la primauté du criminel sur le civil, cette autonomie justifie ainsi la solution apportée par la haute juridiction. Nullement tenue par les définitions civiles d'une notion non pénale, le juge pénal peut interpréter le terme comme il l'entend. Dès lors, en l'espèce, le domicile pénal n'est pas le domicile civil. Il n'est pas

³ Encore faut-il préciser que, eu égard à la notion de domicile, on parle ici de résidence principale. Les résidences secondaires sont exclues de la notion de domicile.

⁴ « Etablissement », Le Littré, Dictionnaire en ligne.

⁵ Ph. BONFILS, « L'autonomie du juge pénal », in Les droits et le Droit, Mél. Dédiés à Bernard Bouloc, Dalloz, 2007, p. 47.

résidence, mais lieu où l'on peut se sentir chez soi, peu important que les lieux soient effectivement investis par une entité⁶.

B/ Une solution imprévisible garante des fonctions répressives et dissuasives de la justice pénale.

La présente décision, soumis à notre examen, traduit ici la complexité de l'articulation des normes et des notions entre les différentes branches du droit. Une même notion peut donc recouvrir deux acceptions différentes. Cette situation traduit une certaine incertitude pour le justiciable. Nul n'est censé ignorer la loi, mais tout un chacun peut-il la comprendre ? Plus que la compréhension des notions, c'est l'autorité de la chose jugée qui est mis à l'épreuve de l'autonomie. Les décisions de justice sont drapées de l'effet *erga omnes* dès lors qu'elles sont passées en force d'autorité de la chose jugée. Néanmoins, lorsqu'un litige est intenté devant le juge pénal, son objet ne saurait être le même que devant les autres juges⁷. Ainsi contextualisé, le juge pénal peut être interrogé sur une même notion que le juge civil, mais sa réponse ne visera pas le même objet et ne tendra pas aux mêmes conséquences. Aussi, sa réponse peut être différente.

La problématique tenant à la compréhension et l'assimilation des notions par le justiciable transparait alors. Rappelons qu'en matière pénale, le législateur est tenu d'un principe de clarté et d'accessibilité de la loi pénale, corollaires du principe de légalité. Il en découle que le législateur se doit d'adopter des textes suffisamment clairs et précis. Il en tient de l'essence même de la codification pénale comme vecteur de rationalisation du droit pénal. Le justiciable doit être mis en capacité de comprendre les notions composant les termes du texte d'incrimination. Partant du fait d'espèce, la notion de domicile se doit d'être comprise. Or le législateur n'a pas entendu définir dans le code pénal ce qu'il entend par domicile, là où la matière civile se veut beaucoup plus explicite. L'analogie aurait pu être faite, mais le juge pénal l'écarte en l'espèce pour dégager une définition autonome. Cette autonomie est ainsi vectrice d'instabilité et d'insécurité, en ce sens qu'une notion – définie par une matière et non dans une autre – peut alors recouvrir des sens différents, parfois plus larges, parfois plus restreints. Quid alors de la clarté des textes ?

L'autonomie du droit pénal, telle que mise en œuvre dans l'arrêt du 23 mai 1995 traduit ici une solution rendue en opportunité. Opportunité au regard des fonctions répressives et dissuasives de la justice pénale. Par son autonomie, le juge pallie les carences du législateur, en témoigne le présent arrêt. Il aurait en effet été logique de considérer qu'une personne morale ne puisse disposer d'un domicile. En ce sens, une harmonie notionnelle aurait pu exister dans les diverses branches du droit. Ce faisant, la Cour de cassation aurait dû censurer la décision rendue par la cour d'appel et sa définition extensive de la notion de domicile. Toutefois, et c'est là qu'apparait l'opportunité, quelles conséquences d'une telle décision ? Rappelons que l'article 184 ancien du code pénal constituait le fondement de la décision de la cour d'appel, non pas par choix, mais bien car il constituait le seul texte traitant de l'intrusion dans un endroit. Ne pas condamner revient alors, non pas à légitimer, mais à ne pas punir les intrusions dans les locaux des sociétés. Cette situation traduit d'un manque d'anticipation du législateur. En ne créant pas d'infraction spécifique concernant l'intrusion dans des locaux, voire dans des résidences secondaires, il expose le justiciable à un risque accru d'atteinte à sa propriété. Par cette décision, la Cour de cassation s'érige comme garante des fonctions de la justice pénale. Fonction répressive d'une part en sanctionnant le comportement portant atteinte à la paix sociale, dissuasive d'autre part en ce sens qu'elle envoie un message au

⁶ Entendue ici comme personne physique ou personne morale.

⁷ Op.Cit n°5.

justiciable. Il est interdit de s'introduire dans tout type de lieu appartenant à une personne, physique ou morale.

Cette solution trouve écho dans l'actualité récente. En effet concernant les squatters, rappelons que ce sont les résidences secondaires qui sont visées. L'extension opérée en 1995 de la notion de domicile permet d'appréhender ces comportements⁸.

Autre plan possible :

I - La caractérisation de l'infraction de violation de domicile par la Cour de cassation.

- A. La réunion des éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile
- B. La possible qualification de domicile des locaux d'une société.

II - Une solution justifiée par l'autonomie du droit pénal.

- A. Une acception de la notion de domicile différente de la matière civile.
- B. Une solution opportune quant aux fonctions de la justice pénale.

⁸ Violation de domicile – Carole FRAZIER – Mars 2001 (actualisation : Septembre 2023), Répertoire de droit pénal et de procédure pénale.